

精伦电子股份有限公司

对外担保管理制度

(2010年1月19日第四届第三次董事会
2010年 月 日2009年度股东大会批准后生效)

第一章 总 则

第一条 根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本制度。

第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押等。

第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。公司审慎对待和严格控制对外担保产生的风险，拒绝任何强令为他人提供担保的行为。

第四条 对外担保必须经董事会或股东大会审议批准后方可实施。

第五条 公司对子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互担保。

第二章 担保与管理

第一节 担保对象

第六条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位担保。

(一) 公司全资、控股子公司；。

(二) 二级子公司。

第七条 公司不得为下列单位和个人提供担保。

- (一) 本公司持股50%以下的其他关联方（参股、联营企业）；
- (二) 公司控股股东；
- (三) 股东的控股子公司；
- (四) 股东的附属企业或者个人债务；
- (五) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (六) 任何非法人单位或个人。

第二节 担保调查

第八条 担保申请人应向公司提供以下资料：

- (一) 担保申请；
- (二) 企业基本情况；
- (三) 近三年审计报告和最近一期财务报表；
- (四) 经营情况分析报告；
- (五) 主合同及其相关资料；
- (六) 本项担保的用途、预期经济效益及还款能力分析；
- (七) 不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的声明；
- (八) 反担保方案及其相关证明材料；
- (九) 公司认为需要提供的其他资料。

第九条 公司在决定担保前，财务管理部和公司法律顾问先对担保对象进行调查，确认资料是否真实，掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分评估，防止主合同双方恶意串通或采取其他欺诈手段，骗取公司担保。必要时公司可聘请中介机构对担保对象进行审计。调查包括但不限于：

- (一) 依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；
- (二) 财务状况和经营情况良好，具有稳定的现金流量或者良好

的发展前景；

（三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形；

（四）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力；

（五）提供的财务资料真实、完整、有效；

（六）公司对其具有控制或重大影响能力；

（七）没有其他法律风险。

第三节 担保审批

第十条 公司对子公司提供担保或子公司相互担保，由财务管理部会同法律顾问对担保事项进行评审并出具书面意见，报董事长审核后提交董事会或股东大会审批。

第十一条 为控股子公司提供的超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保及为资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保，由股东大会批准；

为资产负债率不超过 70% 的控股子公司提供的金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以内的担保，由董事会批准；

公司对控股子公司的担保还应当遵守以下规定：

（1）累积担保总额不得超过最近一期经审计净资产的 30%；

（2）单次担保、为单一对象担保不得超过最近一期经审计净资产的 10%；

（3）担保应当获得董事会全体成员 2/3 以上同意；

第四节 订立担保合同

第十二条 经公司董事会或股东大会批准后，由董事长或授权人签署担保合同。

第十三条 担保合同和反担保合同的格式、条款等应符合公司《合

同管理办法》规定。

第三章 风险管理

第十四条 公司财务管理部是公司对外担保的归口管理部门，负责监控对外担保合同的履行。

第十五条 担保合同订立后，财务管理部建立对外担保档案、逐笔详细登记台帐，关注相应担保时效期限。及时跟踪被担保人的财务状况、生产经营、对外担保和其他负债、分立、合并、法定代表人的变更以及对外商业信誉的变化情况，对可能出现的风险进行分析，及时报告公司董事长、总经理。

第十六条 采取反担保等必要的防范措施。申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与需担保的金额相匹配。在接受反担保抵押、质押时，由公司聘请的法律顾问律师会同财务管理部完善有关法律手续，及时办理抵押或质押登记。

第十七条 公司所担保债务到期前，担保事项责任人负责督促被担保人按约定时间内履行还款义务。

第十八条 当被担保人发生债务到期而不履行还款义务或面临重大诉讼、仲裁及拟破产、清算等可能影响其履行还款义务的情形时，担保事项责任人应及时了解详情，立即向董事长、总经理、董事会秘书报告，研究应对措施。

第十九条 公司被执行担保责任后，应及时执行反担保等有效措施追偿。

第二十条 人民法院受理债务人破产案件后，担保事项责任人及时提请公司申报债权，参加破产财产分配，行使追偿权。

第二十一条 保证合同中保证人为二人以上的且与债权人约定按

份额承担保证责任的，拒绝承担超出份额外的保证责任。

第二十二条 公司在执行最高额担保合同过程中，发现继续担保存在较大风险的，及时书面通知债权人并协商终止尚未执行的担保额度。

第四章 信息披露

第二十三条 对外担保信息披露按公司《信息披露管理制度》执行。

第五章 责任追究

第二十四条 公司对外担保发生风险对公司造成损失的，公司视损失的大小、情节的轻重决定给予担保事项责任人相应的经济和行政处罚，触犯刑律的，移交司法机关处理。

第二十五条 公司董事、高级管理人员及担保事项责任人未按本制度规定擅自签订担保合同，对公司造成损害的，应承担相应责任。

第六章 附 则

第二十六条 本制度经公司董事会审议、股东大会批准后生效。

第二十七条 本制度未尽事宜，由公司董事会研究决定或者依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程办理。

第二十八条 本制度由董事会负责解释。

精伦电子股份有限公司

二〇一〇年一月十九日